RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Adopté par l'assemblée générale, le 27 août 2022

Table des matières

I 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

Article 1 DÉFINITION DES TERMES 4

Article 2 DÉNOMINATION SOCIALE 4

Article 3 STATUT LÉGAL 4

Article 4 TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL 4

Article 5 SCEAU DE L'ORGANISME 4

Article 6 BUTS 4

II 5

MEMBRES 5

Article 7 CATÉGORIES DE MEMBRES 5

Article 8 MEMBRES ACTIFS 5

Article 9 MEMBRES HONORAIRES 6

Article 10 MEMBRES SYMPATHISANTS 6

Article 11 COTISATION ANNUELLE 6

Article 12 CARTE DE MEMBRE 6

Article 13 RETRAIT D'UN MEMBRE 6

Article 14 RADIATION, SUSPENSION, EXPULSION 6

III 7

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 7

Article 15 ASSEMBLÉE ANNUELLE 7

Article 16 ASSEMBLÉES SPÉCIALES OU EXTRAORDINAIRES 7

Article 17 AVIS DE CONVOCATION 8

Article 18 ORDRE DU JOUR 8

Article 19 QUORUM 8

Article 20 AJOURNEMENT 8

Article 21 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 8

Article 22 VOTE 9

IV 10

CONSEIL D'ADMINISTRATION 10

Article 23 NOMBRE D'ADMINISTRATEUR·TRICE·S 10

Article 24 ÉLIGIBILITÉ 10

Article 25 DURÉE DES FONCTIONS 10
Article 26 ÉLECTION 10
Article 27 RETRAIT D'UN·E ADMINISTRATEUR·TRICE 10
Article 28 VACANCES 11
Article 29 DÉMISSION 11
Article 30 DESTITUTION 11
Article 31 RÉMUNÉRATION 11
Article 32 INDEMNISATION 11
Article 33 CONFLITS D'INTÉRÊTS 12
Article 34 DEVOIRS DES ADMINISTRATEUR·TRICES 12
Article 35 RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 13
V 15
OFFICIERS 15
Article 36 OFFICIERS DE L'ORGANISME 15
Article 37 COMITÉS ET RESSOURCES PROFESSIONNELLES 16
VI 17
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 17
Article 38 EXERCICE FINANCIER 17
Article 39 VÉRIFICATEUR 17
Article 40 EFFETS BANCAIRES 17
Article 41 RÈGLEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS ET AUX GARANTIES 17
VII 19
AUTRES DISPOSITIONS 19
Article 42 DÉCLARATIONS EN COUR 19
Article 43 DÉCLARATIONS AU REGISTRE 19
Article 44 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 19
Article 45 DISSOLUTION ET LIQUIDATION 20
Article 46 RÈGLES DE PROCÉDURE 20

I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 DÉFINITION DES TERMES

Dans le présent document, les termes suivants désignent:

Administrateur·trice·s: tout membre élu au conseil d'administration;
L'association, l'organisme ou la corporation*:* Accès Badminton;
Les dirigeant·e·s**:** présidence, secrétariat et trésorerie;
Jour de calendrier**:** tous les jours de l'année, du lundi au dimanche, incluant les jours fériés, c'est-à-dire 365 jours par an;
La Loi **:** la partie III de la *Loi des compagnies* (L.R.Q., chap. C-38);
Majorité, vote majoritaire**:** le plus grand nombre de voix exprimées par les membres présents, favorable ou défavorable, l'emporte; les abstentions ne sont pas considérées;
Majorité simple**:** cinquante pour cent plus une (50 % + 1) des voix exprimées par les membres présents, favorables ou défavorables, l'emporte; les abstentions ne sont pas considérées.

Article 2 DÉNOMINATION SOCIALE

Dans les règlements qui suivent, le mot « organisme ou organisation » désigne: **ACCÈS BADMINTON**.

Article 3 STATUT LÉGAL

ACCÈS BADMINTON est une corporation sans but lucratif, incorporée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chap. C-38).

Les Lettres patentes ont été données et scellées à Québec, le 24 août 2022.

Article 4 TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL

L'organisme exerce ses activités sur le territoire de Montréal ou à tout autre endroit désigné par le conseil d'administration.

Le siège social de l'organisme est situé au lieu prévu dans l'acte constitutif de l'organisme et à l'adresse déterminée par le conseil d'administration ou à toute autre adresse désignée conformément à la Loi.

Article 5 SCEAU DE L'ORGANISME

Le sceau de l'organisme, dont la forme est déterminée par le conseil d'administration, ne peut être employé qu'avec le consentement du président ou du secrétaire. Il est authentifié par la signature du président ou du secrétaire.

Article 6 BUTS

Les buts de l'organisme sont :

- De développer et promouvoir le badminton dans l'agglomération de Montréal;
- Organiser des activités de badminton et en faire la promotion;
- Offrir des cours de badminton pour débutants, avancés, élites;
- Établir et diriger un club de badminton afin de faire des compétitions régionales, provinciales et nationales;
- Offrir un environnement sécuritaire où les membres, jeunes et adultes, puissent développer leurs habiletés et leurs performances;
- Permettre la pratique du badminton dans les milieux défavorisés;
- Offrir des services conseils, des entraîneurs et des accompagnateurs à toutes organisations qui désirent introduire leur membres ou personnels au badminton;
- Établir et diriger un centre sportif de badminton au bénéfice de la population de la Grande région de Montréal.

II

MEMBRES

Article 7 CATÉGORIES DE MEMBRES

L'organisme compte trois catégories de membres, soit les membres actifs, les membres honoraires et les membres sympathisants.

Article 8 MEMBRES ACTIFS

Toute personne physique intéressée par les buts et activités de l'organisme peut devenir **membre actif** en se conformant aux conditions suivantes :

- avoir 18 ans et plus;
- avoir payé sa cotisation défini par le conseil d'administration;
- être accepté par le conseil d'administration sur résolution dûment adoptée;
- agir à titre de représentant de l'organisme;
- participer à l'une des activités de l'organisme sur une base régulière;
- satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d'administration par voie de règlement;

Les membres actifs ont le droit de participer à toutes les activités de l'organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces assemblées, d'être élus au conseil d'administration et d'y voter.

Article 9 MEMBRES HONORAIRES

Le conseil d'administration, par résolution, peut en tout temps nommer membre honoraire de l'organisme, toute personne qui aura rendu service à ce dernier par son travail ou par ses donations ou qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par l'organisme.

Les membres honoraires peuvent participer aux activités de l'organisme et assister aux assemblées des membres. Ils n'ont toutefois pas le droit de voter lors des assemblées et ils ne peuvent pas être élus au conseil d'administration. Les membres honoraires ne sont pas tenus de verser des cotisations ou contributions à l'organisme.

Article 10 MEMBRES SYMPATHISANTS

Peuvent devenir membres sympathisants, toute personne intéressée par la mission de l'organisme en se conformant aux conditions suivantes :

- avoir 18 ans et plus;

- avoir payé sa cotisation défini par le conseil d'administration;
- être accepté par le conseil d'administration sur résolution dûment adoptée;
- satisfaire à toute autre condition que peut décréter le conseil d'administration par voie de règlement;

Les membres sympathisants ont le droit de participer à toutes les activités de l'organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées des membres, d'assister à ces assemblées, d'être élus au conseil d'administration et d'y voter.

Article 11 COTISATION ANNUELLE

Le conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, fixer le montant de cotisation annuelle des membres de l'organisme de même que le moment, le lieu et la manière d'en effectuer le paiement.

Article 12 CARTE DE MEMBRE

Le conseil d'administration pourra, s'il le juge à propos, émettre des cartes de membres numérotés.

Article 13 RETRAIT D'UN MEMBRE

Tout membre peut se retirer comme tel en tout temps en signifiant son retrait ou sa démission, de préférence par écrit, au secrétaire de l'organisme. Ce retrait ou cette démission prend effet à la date de réception de tel avis ou à la date précisée dans ledit avis. Aucune demande de remboursement du droit d'adhésion et de la cotisation annuelle ne peut être acceptée.

Article 14 RADIATION, SUSPENSION, EXPULSION

Le conseil d'administration peut, par résolution, radier tout membre qui omet de verser (s'il y a lieu) la cotisation à laquelle il est tenu. Il peut aussi, par résolution, suspendre ou expulser pour une période qu'il détermine ou encore radier définitivement tout membre qui refuse ou omet de se conformer aux dispositions des présents règlements, qui agit contrairement aux intérêts de l'organisme ou dont la conduite est jugée préjudiciable à l'organisme. Constitue notamment une conduite préjudiciable le fait :

- d'avoir été accusé ou condamné pour une infraction au Code criminel;
- de critiquer de façon intempestive et répétée l'organisme;
- de porter des accusations fausses et mensongères à l'endroit de l'organisme;
- d'enfreindre les lois relatives aux personnes morales ou de manquer à ses obligations

Le conseil d'administration est autorisé à adopter et à suivre en cette matière la procédure qu'il pourra éventuellement déterminer, pour autant

que le membre visé soit informé de la nature exacte de l'acte ou de l'omission qu'on lui reproche, qu'il ait l'occasion de se faire entendre sur ce sujet et que la décision le concernant soit prise avec impartialité. La décision du conseil d'administration à cette fin sera finale et sans appel.

III

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

Article 15 ASSEMBLÉE ANNUELLE

L'assemblée annuelle des membres de l'organisation a lieu à la date que le conseil d'administration fixe chaque année; cette date devra être située dans les **cent vingt (120) jours** qui suivent la fin de l'exercice financier de l'organisation. L'assemblée annuelle est tenue au siège social de l'organisation ou à tout autre endroit fixé par le conseil d'administration.

Toute assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée spéciale pour prendre connaissance et disposer de toute affaire dont peut être saisie une assemblée spéciale des membres.

Article 16 ASSEMBLÉES SPÉCIALES OU EXTRAORDINAIRES

Les assemblées des membres sont tenues à l'endroit fixé par le conseil d'administration ou par la ou les personnes qui convoquent ces assemblées. Il appartient au président ou au conseil d'administration de convoquer ces assemblées lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de l'organisation.

Le conseil est tenu de convoquer pareille assemblée spéciale des membres dans **les dix (10) jours** de la réception de la demande écrite à cette fin spécifiant le but et les objectifs d'une telle assemblée, et signée par au moins le dixième des membres actifs; à défaut par le conseil d'administration de convoquer une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires eux-mêmes de la demande écrite (art. 99, L.C.Q.).

Article 17 AVIS DE CONVOCATION

L'avis de convocation à toute assemblée annuelle des membres est adressé à tous les membres qui ont droit d'y assister. Le délai de convocation des assemblées des membres **est d'au moins dix (10) jours calendrier.** Toutefois, l'assemblée annuelle peut, par règlement, fixer tout autre mode de convocation.

L'avis de convocation d'une assemblée spéciale devra respecter un délai d'au moins **quarante-huit (48) heures** et mentionner, en plus de la date, de l'heure et de l'endroit de l'assemblée, le ou les sujets qui y seront étudiés; seuls ce ou ces sujets pourront être étudiés.

Une assemblée pourra être tenue sans avis préalable si tous les membres sont présents ou si les absents ont donné leur consentement à la tenue d'une telle assemblée sans avis. La présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce membre. L'omission accidentelle de cet avis ou la non-connaissance de cet avis par toute personne n'a pas pour effet de rendre nulles les résolutions adoptées à cette assemblée.

Article 18 ORDRE DU JOUR

18.1 L'ordre du jour **de l'assemblée annuelle** doit contenir au minimum les sujets suivants :

- l'acceptation des rapports (d'activités et financiers) et des procès-verbaux de la dernière assemblée générale;
- l'approbation du budget;
- la nomination d'un vérificateur (s'il y a lieu);
- la ratification des règlements (nouveaux ou modifiés) adoptés par le conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale (s'il y a lieu);
- l'élection du conseil d'administration de l'organisme.

18.2 L'ordre du jour de toute assemblée des membres (annuelle, spéciale) doit minimalement porter sur les points mentionnés dans l'avis de convocation.

Article 19 QUORUM

Le quorum des assemblées générales annuelles et extraordinaires est constitué d'un **minimum de 10% de membres votants.**

Article 20 AJOURNEMENT

Pour toute raison jugée importante, la présidence d'une assemblée peut l'ajourner, avec **l'accord des deux tiers** des membres votants présents.

Article 21 PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Les membres réguliers présents désignent la présidence et le secrétariat d'assemblée.

Article 22 VOTE

Les membres actifs et les membres sympathisants présents en assemblée ont droit à un vote chacun. Les votes par procuration ne sont pas valides. En cas d'égalité des voix, le président a un vote prépondérant.

Les membres honoraires ont le droit de parole mais n'ont pas le droit de vote.

Le vote se prend à main levée, à moins que trois membres présents ne réclament le scrutin secret.

Lorsque le président de l'assemblée déclare qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité par une majorité spécifiée, ou rejetée, et qu'une entrée est faite à cet effet dans le procès-verbal de l'assemblée, il s'agit là d'une preuve suffisante de l'adoption ou du rejet de cette résolution sans qu'il soit nécessaire d'établir le nombre ou la proportion des voix exprimées.

En cas de vote au scrutin secret, le président de l'assemblée nomme deux scrutateurs parmi les membres votants en règle présents pour distribuer et recueillir les bulletins de vote, compiler le résultat du vote et le communiquer au président d'élection.

À moins d'une disposition contraire dans la loi ou les présents règlements, toutes les propositions soumises à l'assemblée des membres seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées (50% +1).

IV

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 23 NOMBRE D'ADMINISTRATEUR·TRICE·S

Les affaires de l'organisme sont administrées par un conseil d'administration composé de trois membres.

Article 24 ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible à un poste d'administrateur·trice au conseil d'administration, la personne candidate doit se conformer aux exigences suivantes :

- Être un membre régulier ou sympathisant en règle de la corporation;
- Avoir soumis sa candidature au CA avant la tenue de la rencontre du conseil d'administration précédant l'assemblée générale annuelle;
- N'être frappé d'aucun interdit judiciaire;
- Après étude de la candidature, le conseil doit avaliser la proposition et la faire parvenir au secrétaire d'élection.

Les administrateur·trice sortant de charge sont rééligibles.

Article 25 DURÉE DES FONCTIONS

Chaque administrateur·trice entre en fonction à la clôture de l'assemblée au cours de laquelle il a été nommé ou élu. La durée du mandat est deux ans.

Article 26 ÉLECTION

Les administrateur·trice·s sont élu·e·s par l'assemblée générale des membres selon la procédure suivante :

- L'assemblée élit une personne pour assurer la présidence et le secrétariat de l'élection.
- Le secrétariat de l'élection dépose les mises en candidature reçues conformément aux dispositions de l'article 24 et nomme les candidats.
- Chaque candidature doit être appuyée par deux membres actifs.
- S'il y a autant de personnes candidates que de postes à pourvoir, celles-ci sont élues par acclamation.
- Dans le cas où il y a plus de personnes candidates que de postes à pourvoir, il y a élection.
- Le vote se déroule à scrutin secret et les candidatures ayant reçu le plus grand nombre de voix sont déclarées élues.
- S'il y a moins de personnes candidates que de postes à pourvoir, le siège demeure vacant.

Article 27 RETRAIT D'UN·E ADMINISTRATEUR·TRICE

Cesse de faire partie du conseil d'administration et d'occuper sa fonction, tout administrateur·trice qui :

a) présente, préférablement par écrit, sa démission au conseil d'administration, soit au président ou au secrétaire de l'organisme, soit lors d'une assemblée du conseil d'administration;

b) décède, est malade, devient insolvable ou interdit;

c) cesse de posséder les qualifications requises;

d) s'absente sans motif de trois réunions consécutives.

e) est destitué selon l'article 30 du présent règlement.

Article 28 VACANCES

Tout administrateur·trice dont la charge a été déclarée vacante peut être remplacé par résolution du conseil d'administration, mais le remplaçant ne demeure en fonction que pour le reste du terme non expiré de son prédécesseur.

Lorsqu'une vacance survient au sein du conseil d'administration, il est de la discrétion des administrateur·trices demeurant en fonction de la combler en nommant au poste vacant une personne correspondant aux critères définis dans les règlements. Dans l'intervalle, ils peuvent validement continuer à exercer leurs fonctions, du moment qu'un quorum subsiste. Si le quorum n'existe plus, par vacances ou désistements, un membre du conseil, ou, à défaut, un membre peut exceptionnellement convoquer une assemblée spéciale pour procéder aux élections.

Article 29 DÉMISSION

Un·e administrateur·trice peut démissionner de son poste en tout temps en faisant parvenir une lettre au conseil d'administration. Cette démission prend effet au moment de la réception de cette lettre par le conseil ou à la date indiquée par l'administrateur·trice démissionnaire. Un·e administrateur·trice est réputé avoir démissionné s'il ou elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité ou s'il ou elle s'absente sans motif de trois réunions consécutives.

Article 30 DESTITUTION

Pour des raisons sérieuses, après avoir entendu l'administrateur·trice concerné·e, le conseil d'administration peut, par vote majoritaire d'au moins les deux tiers de ses membres, démettre de ses fonctions un·e administrateur·trice dont la conduite serait préjudiciable aux intérêts de la corporation. La décision du conseil d'administration est sans appel. Toutefois, toute procédure de destitution devra être équitable, assurer la confidentialité des débats et préserver la réputation de l'administrateur·trice en cause et de la corporation.

Article 31 RÉMUNÉRATION

Les administrateur·trices ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Par ailleurs, le conseil d'administration peut adopter une résolution visant à rembourser les administrateur·trices des dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 32 INDEMNISATION

Tout administrateur·trice, dirigeant ou mandataire de l'organisme (ou ses héritiers et ayants droit) sera tenu, au besoin et à toute époque, à même les fonds de l'organisme, indemne et à couvert :

a) de tous frais, charges et dépenses quelconques que cet administrateur·trice supporte ou subit au cours ou à l'occasion d'une action, poursuite ou procédure intentée contre lui, à l'égard ou en raison d'actes faits ou choses accomplies ou permises par lui dans l'exercice ou pour l'exécution de ses fonctions, et

b) de tous frais, charges et dépenses qu'il supporte ou subit au cours ou à l'occasion des affaires de l'organisme ou relativement à ces affaires,

excepté ceux qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.

Aux fins de l'acquittement de ces sommes, l'organisme devrait souscrire une assurance au profit de ses administrateur·trices.

Article 33 CONFLITS D'INTÉRÊTS

Aucun administrateur·trice ne peut confondre des biens de l'organisme avec les siens ni utiliser à son profit ou au profit d'un tiers des biens de l'organisme ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il soit expressément et spécifiquement autorisé à le faire par les membres de l'organisme.

Chaque administrateur·trice doit éviter de se placer en situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur·trice de l'organisme. Il doit dénoncer sans délai à l'organisme tout intérêt qu'il possède dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêt, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.

Un·e administrateur·trice peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens de l'organisme ou contracter avec lui, pour autant qu'il signale aussitôt ce fait à l'organisme, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et qu'il demande que ce fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration.

L'administrateur·trice ainsi intéressé dans une acquisition de biens ou un contrat doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. S'il vote, sa voix ne doit pas être comptée. Cette règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions concernant la rémunération de l'administrateur·trice ou à ses conditions de travail.

À la demande du président ou de tout administrateur·trice, l'administrateur·trice intéressé doit quitter la réunion pendant que le conseil d'administration délibère et vote sur l'acquisition ou le contrat en question.

Ni l'organisme ni l'un de ses membres ne pourront contester la validité d'une acquisition de biens ou d'un contrat impliquant, d'une part, l'organisme et, d'autre part, directement ou indirectement un·e administrateur·trice, pour le seul motif que l'administrateur·trice y est parti ou intéressé, du moment que cet administrateur·trice a procédé sans délai

et correctement à la dénonciation mentionnée plus avant au présent règlement.

Article 34 DEVOIRS DES ADMINISTRATEUR·TRICES

Le conseil d'administration est élu pour administrer toutes les affaires courantes de l'organisme.

a) Il se donne une structure interne en désignant parmi les administrateur·trices élus un président, un secrétaire et un trésorier, et des administrateur·trices, selon le cas.

b) Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit l'organisme conformément à la loi et aux règlements généraux, adopte de nouveaux règlements ou les modifie, s'il y a lieu, et adopte les résolutions qui s'imposent, pour réaliser les buts de l'organisme.

c) Sans déroger en aucune façon à ce qui précède, le conseil d'administration est expressément autorisé en tout temps à acheter, louer ou acquérir à quelque autre titre que ce soit, vendre, échanger, ou aliéner à quelque autre titre que ce soit, les biens mobiliers et immobiliers, réels, personnels ou mixtes, de même que tout droit ou intérêt s'y rapportant, pour le prix et suivant les termes et conditions qu'il estime justes.

d) Il prend les décisions concernant l'engagement des employés, les achats et les dépenses qu'il peut autoriser, les contrats et les obligations où il peut s'engager. Un budget annuel doit être déposé à l'assemblée annuelle des membres.

e) Il détermine les conditions d'admission des membres en fonction des règlements généraux.

f) Il voit à ce que les règlements soient appliqués et les résolutions exécutées.

Article 35 RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

35.1. **Date.** Les administrateur·trices se réunissent aussi souvent que nécessaire en respectant un minimum de quatre (4) réunions par année.

35.2. **Convocation et lieu.** Une réunion du conseil peut être convoquée par courriel par la présidence, le secrétariat ou à la demande de la majorité des membres du conseil en indiquant l'heure, l'endroit, la date et l'ordre du jour de la rencontre. La convocation et les documents en appui doivent parvenir cinq (5) jours avant la rencontre. Les réunions sont tenues au siège social de l'organisme ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil d'administration.

35.3. **Quorum.** Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est fixé à 50 % des administrateur·trices plus un (1). Le quorum doit être maintenu pour toute la durée de l'assemblée.

35.4. **Procédure.** Le président du conseil d'administration veille au bon déroulement de celle-ci et, en général, conduit les procédures sous tous rapports. Il soumet au conseil d'administration les propositions sur

lesquelles un vote doit être pris. L'ordre du jour de toute réunion du conseil d'administration est présumé prévoir une période pendant laquelle les administrateur·trices peuvent soumettre leurs propositions. À défaut par le président de l'assemblée de s'acquitter fidèlement de sa tâche, les administrateur·trices peuvent à tout moment le remplacer par une autre personne.

35.5. **Vote.** Toutes les résolutions soumises au conseil sont décidées à la majorité simple des voix exprimées, à main levée. Les votes par procuration ne sont pas valides. Il y aura un vote secret si tel est le désir d'au moins un (1) membre. Chaque membre dispose d'un vote.

35.6. **Résolution signée.** Une résolution écrite, signée par tous les administrateur·trices, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de l'organisme, suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier.

35.7. **Participation à distance.** En cas d'urgence ou d'incapacité de se réunir en personne, et **avec le consentement de tous les administrateur·trices**, les réunions pourront se tenir par conférence téléphonique ou virtuelle (Skype, FaceTime, etc…). Lors de l'usage de ces moyens le vote se fera verbalement.

35.8 **Procès-verbaux.** Seuls les administrateur·trices de l'organisation peuvent consulter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

35.9 **Ordre du jour.** L'ordre du jour doit se limiter aux sujets mentionnés dans l'avis de convocation. Il doit être connu par tous les administrateur·trices avant la tenue de l'assemblée.

V

OFFICIERS

Article 36 OFFICIERS DE L'ORGANISME

36.1. **Désignation.** Les postes d'officiers de l'organisme sont: la présidence, le secrétariat, la trésorerie ainsi que tout autre titre et fonctions qui peuvent être déterminés par résolution du conseil d'administration. Une même personne peut cumuler plusieurs postes d'officiers.

36.2. **Élection.** Le conseil d'administration doit, à sa première réunion suivant l'assemblée annuelle des membres, et par la suite lorsque les circonstances l'exigent, élire ou nommer les officiers de l'organisme.

36.3. **Qualification.** Le président, le secrétaire et le trésorier doivent être élus parmi les membres du conseil d'administration.

36.4. **Rémunération.** Les officiers ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services.

36.5. **Durée du mandat.** La durée du mandat des administrateur·trices est d'une durée de deux ans.

36.6. **Destitution.** Les officiers sont sujets à destitution par la majorité du conseil d'administration selon les présents règlements.

36.7. **Retrait d'un officier et vacance.** Tout officier peut se retirer ou démissionner en tout temps en remettant un avis écrit au président ou au secrétaire ou lors d'une réunion du conseil d'administration. Tout retrait ou vacance dans un poste d'officier peut être rempli en tout temps par le conseil d'administration, conformément aux dispositions spécifiées aux **articles 27 et 28** du présent règlement; l'officier ainsi nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat de la personne qu'il remplace.

36.8. **Pouvoirs et devoirs des officiers.** Les officiers ont tous les pouvoirs et les devoirs ordinairement inhérents à leur charge, sous réserve des dispositions de la loi ou des règlements, et ils ont en plus les pouvoirs et devoirs que le conseil d'administration leur délègue.

36.9. **Le président.** Il préside de droit toutes les assemblées et les réunions du conseil d'administration et celles des membres, à moins dans ce dernier cas qu'un président d'assemblée soit nommé et exerce cette fonction. Il surveille, administre et dirige les activités de l'organisme, voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration. C'est lui qui signe généralement avec le secrétaire ou le trésorier tous les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs qui peuvent, de temps à autre, lui être attribués par le conseil d'administration. Il est désigné pour s'occuper des relations publiques de l'organisme. Un officier peut être nommé par le conseil d'administration pour remplacer le président en son absence ou si celui-ci est empêché d'agir.

36.10. **Le secrétaire.** Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et aux réunions du conseil d'administration, et rédige tous les procès-verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil d'administration. Il a la garde des archives, des livres des procès-verbaux, du sceau de l'organisme et de tous les autres registres. Il est chargé d'envoyer les avis de convocation aux administrateur·trices et aux membres. Il signe les contrats et les documents pour les engagements de l'organisme avec le président, rédige les rapports requis par diverses lois et la correspondance de l'organisme. Il s'assure de la mise à jour de la liste des organismes membres ainsi que de la liste des administrateur·trices de l'organisme. L'ensemble ou une partie des pouvoirs du secrétaire peut être délégué par le conseil d'administration à un membre du conseil d'administration ou à un bénévole de l'organisme. Cependant, le secrétaire reste toujours responsable.

36.11. **Le trésorier.** Le trésorier a la charge et la garde des fonds de l'organisme et de ses livres de comptabilité. Il veille à l'administration financière de l'organisme. Il signe, avec le président, les chèques et autres effets de commerce et il effectue les dépôts. Tout chèque payable à l'organisme doit être déposé au compte de l'organisme. Le trésorier doit laisser examiner les livres et comptes de l'organisme par les administrateur·trices. Le conseil d'administration peut désigner tout autre membre du conseil pour exercer cette fonction. L'ensemble ou une partie des pouvoirs du trésorier peut être délégué par le conseil d'administration à un consultant en comptabilité contracté par l'organisme. Cependant, le trésorier reste toujours responsable.

Article 37 COMITÉS ET RESSOURCES PROFESSIONNELLES

37.1. **Les comités.** Le conseil d'administration peut, par résolution, créer tous les comités nécessaires et utiles à l'exercice des fins de la corporation. Ces comités peuvent être composés ou non d'administrateurs. Ces comités n'ont aucun pouvoir décisionnel. Le rôle de ces comités se limite à renseigner, à recommander le conseil ou à l'aider dans son travail en respectant en toutes circonstances les instructions du conseil d'administration. Ces comités sont mis sur pied pour réaliser des mandats précis. Ils sont dissous une fois le mandat accompli.

37.2. **Les contractuels.** S'il le juge nécessaire, le conseil d'administration peut, par simple résolution, faire appel à des professionnels (ex. : entraîneur, webmestre, photographe, graphiste, comptable et tout autre spécialiste) pour l'aider à atteindre les buts de l'organisme.

VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 38 EXERCICE FINANCIER

L'exercice financier de l'organisme **se termine le 30 juin de chaque année** ou à toute autre date fixée par résolution du conseil d'administration.

Article 39 VÉRIFICATEUR

L'assemblée générale annuelle des membres peut nommer un auditeur qui exerce ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée.

- Aucun·e administrateur·trice dirigeant ou membre de la corporation ne peut être nommé à cette charge.
- L'auditeur a pour mandat général de vérifier les livres de la corporation, de dresser un état financier et de le remettre au conseil d'administration pour adoption et par la suite, pour ratification par l'assemblée générale annuelle des membres.
- Pour accomplir ce mandat, il ou elle peut avoir accès à tous les documents et registres de la corporation. Il ou elle peut exiger des administrateur·trices et des dirigeants de la corporation les renseignements et explications nécessaires pour l'exécution de son mandat,
- Sa rémunération est fixée par le conseil d'administration.

Article 40 EFFETS BANCAIRES

Tous les chèques, billets, traites, lettres de change et autres effets bancaires, connaissements, endossements et autres effets de commerce, contrats, actes et documents requérant la signature de l'organisme sont signés par le président conjointement avec le secrétaire ou le trésorier, un minimum de deux signatures étant nécessaires. Toutefois, le conseil d'administration peut désigner, par résolution, tout autre membre du conseil pour exercer cette fonction.

Tout administrateur·trice signataire n'occupant plus cette fonction n'aura plus le droit de signature. De ce fait, après chaque élection du conseil d'administration, la liste des signataires doit être mise à jour.

Tout chèque payable à l'organisme devra être déposé au crédit de l'organisme auprès de la ou des banques, caisses populaires ou compagnies de fiducie que le conseil d'administration désignera par résolution au secrétaire ou au trésorier de l'organisme.

Article 41 RÈGLEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS ET AUX GARANTIES

Les administrateur·trices peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun, par simple résolution :

- faire des emprunts de deniers sur le crédit de l'association;
- émettre des obligations ou autres valeurs de l'association et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés convenables;
- hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper d'une charge quelconque les biens meubles de l'association;
- nonobstant les dispositions du Code civil du Québec, consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels, le tout conformément à l'article 34 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (L.R.Q.,c. P-16);
- déléguer les pouvoirs susmentionnés à un ou plusieurs administrateur·trices ou dirigeants de l'association.

VII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 42 DÉCLARATIONS EN COUR

Le président, le secrétaire ou le trésorier autorisé par le conseil d'administration, sont autorisés et habilités à répondre pour l'organisme à tous brefs, ordonnances et interrogatoires sur faits et articles émis par toute cour, à répondre au nom de l'organisme à toute saisie-arrêt et à déclarer au nom de l'organisme sur toute saisie-arrêt dans laquelle l'organisme est tierce saisie, à faire tout affidavit ou déclaration assermentée en relation avec telle saisie-arrêt ou en relation avec toute procédure à laquelle l'organisme est partie, à faire des demandes de cessions de biens ou des requêtes pour ordonnances de liquidation ou de séquestre contre tout débiteur de l'organisme, de même qu'à être présents et à voter à toute assemblée de créanciers des débiteurs de l'organisme et à accorder des procurations relatives à ces procédures.

Article 43 DÉCLARATIONS AU REGISTRE

Les déclarations devant être produites au Registraire des entreprises du Québec selon la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales sont signées par le président. Un autre officier peut être nommé par le conseil d'administration pour remplacer le président à cette fin par résolution du conseil d'administration. Tout administrateur·trice ayant cessé d'occuper ce poste par suite de son retrait, de sa démission, de sa destitution ou autrement est autorisé à signer au nom de l'organisme et à produire une déclaration modificative à l'effet qu'il a cessé d'être administrateur·trice à compter de 15 jours après la date où cette cessation est survenue, à moins qu'il reçoive une preuve que l'organisme a produit une telle déclaration.

Article 44 MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition du présent règlement, qui sera en vigueur dès son adoption jusqu'à la prochaine assemblée annuelle.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies, toute abrogation ou modification doit, par la suite, être ratifiée par les deux tiers (2/3) des membres présents, ayant droit de vote, lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisme – à moins que dans l'intervalle elle soit ratifiée lors d'une assemblée spéciale des membres convoquée à cette fin.

Le texte de toute modification aux lettres patentes ou aux règlements de l'organisme doit être expédié avec l'avis de convocation de l'assemblée au cours de laquelle il sera soumis aux membres pour ratification.

Si l'abrogation ou la modification aux règlements généraux est rejetée ou n'est pas ratifiée lors de ladite assemblée, elle cessera, mais de ce jour seulement, d'être en vigueur.

Article 45 DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La dissolution de l'organisme doit être approuvée et adoptée par les deux tiers (2/3) des membres votants lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Lors de cette assemblée, les membres auront à définir les modalités de dissolution et de liquidation des biens de l'organisme en respect du présent article, de la troisième loi sur les compagnies et des obligations à remplir auprès du Registraire des entreprises, ceci, après paiement des dettes.

En cas de dissolution ou de liquidation, les biens et les fonds de l'organisme seront dévolus, après la décision des membres prise en assemblée spéciale, soit à un organisme ayant la même mission que Accès Badminton soit à un (1) ou plusieurs organismes exerçant une activité analogue sur le territoire de la municipalité de Montréal.

Article 46 RÈGLES DE PROCÉDURE

Sous réserve de l'acte constitutif et des règlements de l'organisme, le conseil d'administration peut adopter tout règlement pour régir la procédure de toute assemblée du conseil d'administration. En l'absence de règles de procédure sur un point donné, un code de procédure devrait être déterminé par le conseil d'administration et s'appliquer à toute assemblée des instances de l'organisme.

Adopté ce_____24_____e jour _____ août _____, 2022__.

Ratifié ce _____27_____e jour _____août_____, 2022___.

Vong Kim

Président

J.Razafindramboa

Secrétaire